

충남대학교병원

경고 · 주의 요구

제 목 전산망(백본스위치) 구매규격서 작성 제한사항 부적정

관계부서 ●●●●센터

내 용

●●●●센터에서는 백본스위치의 노후화에 따른 교체 및 워크그룹스위치 구성변경을 위하여 백본스위치 2대와 L4스위치 3대, 광케이블공사 1식을 사업예산 448,000,000원으로 물류관리과로 구매요구를 하였다.

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령』(이하 ‘국가계약법’ 이라함) 제21조에 따르면 제한경쟁을 할 수 있는 조건으로는

가. 물품을 제조·구매하는 경우는 『중소기업기본법』 제2조에 따른 중소기업자로 함.

나. 실적 제한을 할 수 있는 조건으로는 공사계약에 한함.

다. 지역 제한을 할 수 있는 조건으로는 「국가계약법 시행규칙」 제24조 제2항에 따라 기획재정부령으로 정한 금액(2억1천만원)미만으로 함.

라. 현장설명 참가자에게만 입찰참가 자격을 주는 경우는 공사입찰일 300억 이상일 경우에만 적용하도록 되어 있고.

마. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 해당법에 따라 인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에 만 가능하도록 하고 있다.

또한 「국가계약법 시행규칙」 제25조 제5항에서 시행령 제21조 같은 항 각호 또는 각호 내의 사항을 중복적으로 제한할 수 없음을 규정하고 있다.

따라서 물품구매에 있어서 제한경쟁 입찰할 수 있는 조건으로는 고시금액 미만의 중소기업자나 관련법에 따라 인증 받은 특수한 성능 또는 품질이 요구되는 물품에

한하도록 하고 있다.

그런데 ●●●●센터에서는 2014.04.29. “백본스위치 노후화에 따른 교체 및 워크 그룹스위치 구성 변경관련” 내부결재를 하면서 붙임문서인 “백본스위치 교체 및 워크 그룹스위치 구성 변경 규격서에 참여자격부분을 두었는데 그 내용을 확인하면 “①현장설명 참여 사업자로 한다. ②2000 Port이상의 전산망 구축 및 백본스위치 (Catalyst 6509급 이상)Dual 구성 실적 보유 사업자로 한다. ③입찰공고일 현재 ●● 통신사업법 시행령 제14조에 의한 ●●통신사업 면허 및 소프트웨어산업진흥법 제24 조에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스 사업분야)로 등록을 필하고, ④입찰 공고일 전일 현재 대전광역시에 주된 영업소를 두고 있으며, 계약대상자 결정일(결정 된 자는 계약체결일)당해 자격을 유지해야 한다.” 라고 작성하였다.

이와 같이 현장설명 참여제한1건, 실적제한2건, 지역제한1건의 중복제한을 하였으며 기존에 사용하고 있어 안정적이라는 이유로 특정업체의 특정제품만 가능한 규격서를 작성하여 구매를 요구 하였다.

한편 2017년도에는 동일한 성능의 백본스위치를 구매하는데 있어서 위와 같은 제한사항을 모두 없애고 특정제품만이 가능한 규격을 공통규격으로 하여 일반경쟁입찰로 진행한 결과 【표】와 같이 2014년 구입당시와 대비하여 1억3천만원 정도 적게 구입할 수 있었으며,

【표】 백본스위치 도입금액 비교표

(단위 : 원)

도입년도	품명	단위(A)	도입금액(B)	추가장비(C)	최종도입금액 (A+B+C)	비고
2014년	백본스위치(A)	1	151,200,000	26,437,400	177,637,400	
2017년	백본스위치(B)	1	47,042,000		47,042,000	
발생 차액					130,595,400	

그 결과 위부서는 2014년 전산망(백본스위치) 구매규격서 작성에 자의적인 판단으로 중복제한 4건과 특정규격으로 특정모델을 지정하여 경쟁참가자의 자격을 제한하

여 공정한 경쟁이나 적정한 계약의 이행을 해쳐 경쟁입찰에 할 수 없는 상황을 가져왔다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 정부입찰·계약집행기준에 따라 특정 규격 또는 모델을 지정하여 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니 되며 업체 간에 공정한 경쟁을 유도하여 상호간에 정당한 계약이 이루어질 수 있도록 업무에 만전을 기하시고
- ② 관련자에게는 앞으로 이와 같이 관련법을 따르지 않아 예산낭비가 발생할 경우에는 규정에 따라 징계조치를 할 것을 주지시켜 같은 사례가 발생하지 않도록 엄중히 경고·주의 촉구하시기 바랍니다. (경고,주의)

[관련자 :	●●●●센터	전상망관리	담당	●●4급	경	- 경고,
	세종▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨과	의료●●기획팀	팀장			
	●●●●센터	○○○○○팀장	팀장			